

購買基本契約書

株式会社山田物流（以下「甲」という。）と有限会社佐藤製作所（以下「乙」という。）とは、甲が乙から購入する物品の継続的な取引に関し、以下のとおり購買基本契約（以下「本契約」という。）を締結する。

第1条（目的）

本契約は、甲乙間の継続的な売買取引に共通して適用される基本的事項を定めることを目的とする。個別の取引条件は、甲が発行する個別注文書によって定めるものとする。

甲乙は、本契約の履行にあたり、相互の信頼関係を基礎とし、対等な立場において誠実に協議するものとする。いずれの当事者も、自己の取引上の地位を不当に利用して相手方に不利益を与えてはならない。

第2条（定義）

本契約において「物品」とは、個別注文書に品名、規格、数量および単価が記載された製品ならびにその附属品をいう。「納入場所」とは、個別注文書に記載された甲の指定する場所をいう。

本契約において「営業日」とは、日本国の銀行休業日を除く日をいい、期間の計算において初日は算入しないものとする。

第3条（適用範囲）

本契約の定めは、本契約の有効期間中に甲乙間で締結されるすべての個別契約に適用される。本契約の内容と個別注文書の内容が矛盾する場合は、個別注文書の定めが優先して適用されるものとする。ただし、支払い条件および第14条に定める秘密保持については、本契約の定めが優先する。

乙が甲に対して提示する見積書、納品書その他の書面に記載された取引条件のうち、本契約または個別注文書の定めと異なるものは、甲が書面により明示的に承諾した場合を除き、その効力を有しないものとする。

第4条（個別契約の成立）

個別契約は、甲が乙に対し個別注文書を発行し、乙がこれを受領した日から3営業日以内に甲に対して諾否の回答を行うことにより成立する。

乙が前項の期間内に諾否の回答を行わない場合は、当該個別注文書の内容により個別契約が成立したものとみなす。ただし、乙が当該期間内に書面により異議を述べた場合はこの限りでない。

甲は、個別契約の成立後であっても、乙が製造に着手する前であれば、乙に対する書面による通知により当該個別契約の全部または一部を取り消すことができる。この場合、甲は乙に生じた実費相当額を負担する。

第5条（納品）

乙は、個別注文書に記載された納期までに、納入場所に物品を納入しなければならない。納入に要する運送費、梱包費その他の費用は、別段の合意がない限り乙の負担とする。

乙は、物品の納入にあたり、品名、数量、製造年月日およびロット番号を記載した納品書を添付するものとする。納品書の記載に不備がある場合、甲は受領を留保することができる。

物品の梱包は、輸送中の振動、衝撃および湿度の変化に耐える方法によるものとし、開梱に特殊な工具を要する梱包を用いる場合、乙は事前に甲に通知しなければならない。

第6条（納期の遅延）

乙は、納期に遅延するおそれが生じた場合、直ちに甲に通知し、その理由、遅延の見込み期間および対応策を書面により報告するものとする。

乙の責めに帰すべき事由により納期に遅延した場合、甲は乙に対し、遅延した物品の代金に対して年率6パーセントの割合による遅延違約金を請求することができる。ただし、遅延違約金の総額は当該個別契約の代金総額の10パーセントを上限とする。

納期の遅延が30日を超えた場合、甲は催告を要することなく当該個別契約を解除し、これによって生じた損害の賠償を乙に請求することができる。

第7条（検収）

甲は、物品の納入後7営業日以内に検査を行い、合格した場合は乙に対し検収通知を発行する。当該期間内に甲から通知がない場合は、検収に合格したものとみなす。

検査の結果、数量の不足または品質の不適合が判明した場合、甲は乙に対し、代品の納入、不足分の追納または修補を請求することができる。乙は、甲の請求を受けた日から5営業日以内にこれに応じなければならない。

前項に基づく代品の納入または修補に要する費用は、すべて乙の負担とする。不合格となった物品の引取りについても同様とし、乙が甲の指定する期日までに引き取らない場合、甲は乙の費用によりこれを処分することができる。

第8条（検査の方法および基準）

検査の方法および合否の判定基準は、甲乙が別途書面により合意した検査仕様書によるものとする。検査仕様書の定めのない事項については、日本産業規格その他の一般に認められた基準による。

甲は、必要と認める場合、乙の工場に立ち入り、製造工程および品質管理の状況を確認することができる。乙は、正当な理由なくこれを拒んではならない。この場合、甲は少なくとも5営業日前までに乙に通知するものとする。

第9条（支払い条件）

本件代金の支払い条件は、検収完了日の属する月の末日で締め切り、翌月末日までに支払うものとする。すなわち支払いサイトは30日とする。

支払いは甲が指定する銀行口座からの振込により行い、振込手数料は甲の負担とする。乙は、締切日の翌日から5営業日以内に、甲に対し当該締切期間に係る請求書を提出しなければならない。

甲が支払いを遅延した場合、乙は甲に対し、支払期日の翌日から支払済みに至るまで、年率14.6パーセントの割合による遅延損害金を請求することができる。

甲は、乙に対して有する債権と、本契約に基づき乙に対して負担する債務とを、その弁済期の如何にかかわらず相殺することができる。この場合、甲は乙に対し、相殺の内容を書面により通知するものとする。

単価の改定を要する事情が生じた場合、甲乙いずれからも改定の協議を申し入れることができる。原材料価格または労務費の著しい変動があった場合、相手方は当該協議の申入れに誠実に応じなければならない。

第10条（所有権および危険負担）

物品の所有権は、検収完了の時点で乙から甲に移転する。物品の滅失または毀損の危険は、所有権の移転と同時に甲に移転するものとする。

検収完了前に生じた物品の滅失または毀損については、甲の責めに帰すべき事由による場合を除き、乙がその危険を負担する。

第11条（契約不適合責任）

検収完了後1年以内に、物品が種類、品質または数量に関して本契約または個別契約の内容に適合しないことが発見された場合、甲は乙に対し、修補、代品の納入、代金の減額または損害の賠償を請求することができる。

前項の期間経過後であっても、当該不適合が乙の故意または重大な過失に起因する場合、甲は同項の請求を行うことができる。

物品の不適合により甲が第三者から請求を受けた場合、乙は甲に対し、甲が当該第三者に支払った金額および対応に要した合理的な費用を賠償する。甲は、当該請求を受けた場合、速やかに乙に通知し、対応について協議するものとする。

第12条（品質保証）

乙は、物品が個別注文書および検査仕様書に定める仕様を満たし、かつ関係法令に適合することを保証する。乙は、品質管理体制を整備し、甲の求めに応じてその内容を書面により報告しなければならない。

乙は、物品の製造に用いる原材料および部品の調達先を記録し、ロット単位で追跡できる体制を維持するものとする。甲から追跡の要請があった場合、乙は3営業日以内に必要な情報を提供する。

乙は、製造工程、原材料または調達先を変更しようとする場合、変更の30日前までに甲に通知し、書面による承諾を得なければならない。承諾を得ずに行われた変更に起因する不適合については、乙が全部の責任を負う。

第13条（製造物責任）

物品の欠陥により第三者の生命、身体または財産に損害が生じた場合、乙はその損害を賠償する責任を負う。ただし、甲の指示に起因する欠陥であって、乙が当該指示の不適當であることを知り得なかった場合はこの限りでない。

乙は、製造物責任を担保するため、相当な金額の生産物賠償責任保険に加入し、甲の求めに応じて保険証券の写しを提示するものとする。

第14条（秘密保持）

甲および乙は、本契約の履行に関連して相手方から開示された技術上または営業上の情報であって、開示の際に秘密である旨が明示されたものを、相手方の事前の書面による承諾なく第三者に開示または漏洩してはならない。

口頭により開示された情報については、開示者が開示後14日以内に書面によりその内容および秘密である旨を通知した場合に限り、前項の秘密情報として取り扱う。

前二項の定めは、次の各号のいずれかに該当する情報には適用しない。開示の時点で既に公知であった情報、開示後に受領者の責めによらず公知となった情報、受領者が第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報、および受領者が独自に開発した情報。

甲および乙は、秘密情報を本契約の目的の範囲内でのみ使用し、その複製は必要最小限にとどめるものとする。本契約が終了した場合、受領者は相手方の指示に従い、秘密情報を返還または廃棄し、その旨を書面により報告する。

本条の定めは、本契約の終了後3年間有効に存続するものとする。

第15条（知的財産権）

本契約の履行の過程で新たに生じた発明、考案または著作物に係る知的財産権の帰属については、甲乙が別途協議のうえ書面により定めるものとする。協議が調わない場合、当該知的財産権は発明または創作を行った当事者に帰属する。

甲が乙に対し図面、仕様書その他の資料を提供した場合、当該資料に係る知的財産権は甲に留保され、乙は本契約の履行の目的に限りこれを使用することができる。

乙は、物品が第三者の知的財産権を侵害しないことを保証する。物品に関して第三者から知的財産権の侵害を理由とする請求がなされた場合、乙は自己の費用と責任においてこれを解決し、甲に損害を及ぼさないものとする。

第16条（再委託）

乙は、甲の事前の書面による承諾を得た場合に限り、本契約に基づく義務の全部または一部を第三者に再委託することができる。

乙は、再委託先に対し、本契約において乙が負うのと同等の義務を課さなければならず、再委託先の行為について甲に対し自らの行為と同様の責任を負う。

第17条（反社会的勢力の排除）

甲および乙は、自己または自己の役員が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋その他これらに準ずる者（以下「反社会的勢力」という。）に該当しないことを表明し、かつ将来にわたって該当しないことを確約する。

甲および乙は、自らまたは第三者を利用して、相手方に対し、暴力的行為、詐術もしくは脅迫的言辞を用いる行為、法的責任を超えた不当な要求、風説を流布し信用を毀損する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約する。

甲または乙は、相手方が前二項の確約に違反したと認められる場合、何らの催告を要することなく、直ちに本契約および個別契約の全部または一部を解除することができる。

前項により本契約が解除された場合、解除をした当事者は相手方に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負わない。解除された当事者は、これによって生じた損害の賠償を解除をした当事者に請求することができない。

第18条（解除）

甲または乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当した場合、何らの催告を要することなく、直ちに本契約の全部または一部を解除することができる。手形または小切手が不渡りとなったとき、差押え、仮差押えまたは競売の申立てを受けたとき、破産手続開始、民事再生手続開始または会社更生手続開始の申立てがあったとき、および解散または事業の全部の譲渡を決議したとき。

甲または乙は、相手方が本契約の条項に違反し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず是正されない場合、本契約の全部または一部を解除することができる。

第19条（損害賠償）

甲または乙は、自己の責めに帰すべき事由により相手方に損害を与えた場合、その損害を賠償する責任を負う。

本条に基づく賠償の範囲は、通常生ずべき損害に限られ、逸失利益その他の特別の事情によって生じた損害を含まない。ただし、故意または重大な過失による場合、および第14条または第17条の違反による場合はこの限りでない。

第20条（不可抗力）

天災地変、戦争、内乱、法令の改廃制定、公権力による命令処分、輸送機関の事故、その他甲乙いずれの責めにも帰することのできない事由により本契約の履行が遅延または不能となった場合、当該当事者はその責任を負わない。

前項の事由が60日以上継続した場合、甲乙いずれからでも、書面による通知により本契約または個別契約を解除することができる。

第21条（権利義務の譲渡禁止）

甲および乙は、相手方の事前の書面による承諾なく、本契約上の地位を第三者に承継させ、または本契約から生じる権利義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、担保に供してはならない。

第22条（有効期間）

本契約の有効期間は、締結の日から1年間とする。ただし、期間満了の3か月前までに甲乙いずれからも書面による別段の申出がないときは、同一の条件でさらに1年間更新されるものとし、以後も同様とする。

甲または乙は、3か月前までに相手方に書面により通知することにより、本契約を解約することができる。ただし、解約の効力発生時点で履行中の個別契約については、当該個別契約が終了するまで本契約の定めが引き続き適用される。

第23条（準拠法および管轄）

本契約は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとする。本契約に関して生じた一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第24条（協議）

本契約に定めのない事項、または本契約の各条項の解釈について疑義が生じた事項については、甲乙誠意をもって協議のうえ解決するものとする。

本契約の成立を証するため本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有する。